

「철도용품 형식승인·제작자승인 시행지침」 일부개정

1. 개정이유

법제처의 행정규칙 개선의견 통보에 따른 시행지침 정비를 위하여 개정하려는 것임

2. 주요내용

- 가. 형식승인 검사업무의 위탁기관을 지정하는 시행지침 조항의 법 적용상 혼선을 줄이기 위하여 상위법령 인용조문 명확화
 - 「철도안전법 시행령」의 인용 조문 수정

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 철도안전법
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당 없음
- 라. 기 타 : 1) 신·구조문대비표, 별첨
2) 행정예고 : 2023. 3. 17. ~ 2023. 4. 7.

국토교통부고시 제2023-243호

「철도안전법 시행규칙」 제62조제5항, 제66조제4항, 제71조제6항에 따른
「철도용품 형식승인·제작자승인 시행지침」(국토교통부고시 제2021-1339호,
2021. 12. 9.) 중 일부를 다음과 같이 개정 고시합니다.

2023년 5월 10일

국토교통부장관

철도용품 형식승인·제작자승인 시행지침 일부개정 고시

「철도용품 형식승인·제작자승인 시행지침」 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제2항 중 "제63조제2항"을 "제28조의2제1항"으로 한다.

제2조의1제1호 중 "제63조제2항"을 "제28조의2제1항"으로 한다.

신 · 구조문대비표

□ 철도용품 형식승인 · 제작자승인 시행지침

현행	개정안
제2조(적용범위) ② 이 규정은 형식승인 및 제작자승인을 신청하는 자(이하 "신청자"라 한다), 철도용품을 구매하는 자(이하 "발주자"라 한다), 형식승인을 받은 자(이하 "형식승인소지자"라 한다), 제작자승인을 받은 자(이하 "제작자승인소지자"라 한다), 「철도안전법」 시행령(이하 "영"이라 한다) <u>제63조제2항</u>에 따라 형식승인검사, 제작자승인검사의 업무를 국토교통부장관으로부터 위탁받은 자(이하 "검사기관"이라 한다)에게 적용한다. 제2조의1(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다. 1. "검사기관"이란 「철도안전법 시행령」(이하 "영"이라 한다) <u>제63조제2항</u>에 따라 철도용품의 형식승인검사와 제작자승인검사 업무를 국토교통부장관으로부터 위탁받은 기관을 말한다.	제2조(적용범위) ② 이 규정은 형식승인 및 제작자승인을 신청하는 자(이하 "신청자"라 한다), 철도용품을 구매하는 자(이하 "발주자"라 한다), 형식승인을 받은 자(이하 "형식승인소지자"라 한다), 제작자승인을 받은 자(이하 "제작자승인소지자"라 한다), 「철도안전법 시행령」(이하 "영"이라 한다) <u>제28조의2제1항</u>에 따라 형식승인검사, 제작자승인검사의 업무를 국토교통부장관으로부터 위탁받은 자(이하 "검사기관"이라 한다)에게 적용한다. 제2조의1(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다. 1. "검사기관"이란 「철도안전법 시행령」(이하 "영"이라 한다) <u>제28조의2제1항</u>에 따라 철도용품의 형식승인검사와 제작자승인검사 업무를 국토교통부장관으로부터 위탁받은 기관을 말한다.